商业协议与合同

Commercial Contracts | 法律英语中文学习指南

咖啡馆向供应商订购咖啡豆，双方商定数量和价格。他们通常期待法律义务：供应商须交货，咖啡馆须付款。但商业文件也可能只记录合作计划，双方明确不希望它成为可以通过法院执行的合同。

本指南讨论英国商业协议中的 intention to create legal relations（建立法律关系的意图）。它解释通常的推定、荣誉条款，以及母公司出具的安慰函。内容为没有法律基础的英语专业学生编写，解释英国合同法概念。

1 商业协议是什么？

Commercial agreement（商业协议）涉及商业交易。它可以发生在两家公司之间，也可以发生在个人与商家之间。是否属于商业情境，须看交易性质，而不只是看双方有没有公司身份。

建立法律关系的意图，关注双方是否打算让安排产生法律义务。法院从语言、行为和具体情境判断双方客观上表达了什么，不只是听某个人后来描述自己心里的想法。

2 通常从什么推定开始？

协议所处的情境	通常的起点
Commercial dealings 商业交易	推定双方有建立法律关系的意图。
Ordinary social or domestic arrangements 一般社交或家庭安排	推定双方没有建立法律关系的意图；证据可能改变结论。

Presumption（推定）是一种可以被证据推翻的起点。Rebut a presumption（反驳推定）指提出证据，说明这个起点不应决定本案结论。在商业协议中，否认法律关系意图的一方须证明这种否认有依据。

推定不是绝对规则。朋友可以订立商业合同，企业也可以仅作不具合同约束力的合作安排。须读清具体协议及其背景。

3 商业情境不会补齐所有条件

普通简式合同通常还需要合意及 consideration（对价，即为换取承诺而给出或承诺的有价值之物）。条款确定性、行为能力、合法性和特定形式要求，也可能影响合同。

商业推定不会自动补出不存在的承诺，也不会使每封商业邮件都成为合同。先问清：有人主张哪一方具体承担了什么义务？

Rose & Frank：荣誉与法律义务

Rose & Frank Co v JR Crompton & Bros Ltd
[1925] AC 445 | 英国上议院；判决作于1924年

4 商业安排中的荣誉条款

美国经销商与英国纸品供应商在1913年制定了一项安排，规定双方的交易关系。其中有一项条款说明：这不是法律协议，而是基于信任与合作的荣誉承诺。后来关系破裂，Rose & Frank 主张违约及未交货。

Honour clause（荣誉条款）在这里表明，双方希望依靠商业信用和荣誉履行总体安排，而不是让它产生可以通过合同诉讼强制执行的义务。

5 两个问题，有不同结果

上议院认定，1913年的总体安排不具有合同约束力。荣誉条款排除了建立法律关系的意图。但 Rose & Frank 下达、并被 Crompton 接受的具体订单，构成另外的、可以执行的买卖合同。

结果：供应商在总体安排不具有约束力这一点上成功。Rose & Frank 则在已接受订单具有合同效力这一点上成功。有关未交货的剩余抗辩仍须审理，案件被发回。因此不能把本案说成经销商完全败诉。

6 把总体计划与具体买卖分开

分析层次	需要问的问题
Framework arrangement 框架安排	这份文件是否依法要求双方维持更广泛的交易关系？
Individual transaction 具体交易	某项订单是否已被接受，并产生交货和付款义务？

框架安排说明双方打算怎样合作。具体订单涉及某一次购买。不能因为其中一个没有合同效力，就直接断定另一个也没有。

7 用一个新例子理解

两家企业记录一项不具约束力的计划：明年探索共同销售茶叶。后来，一方提出以500英镑购买100罐茶叶，另一方接受了这份普通买卖订单。探索计划与此次购买，是不同的安排。

计划可能不要求双方继续合作，但已接受的订单可能产生交货及付款义务。须分别阅读文件。荣誉条款不是免除所有后续义务的通行证。

Binding in honour 表示依靠荣誉上的承诺。Non-binding 在这里指缺乏合同约束力，并不是说双方从未期待合作。

Kleinwort Benson：安慰函的效力

Kleinwort Benson Ltd v Malaysia Mining Corp Bhd
[1989] 1 WLR 379 | 英国上诉法院

8 先认识三方

当事人	角色
Kleinwort Benson	提供融资的银行。
MMC Metals	借款的子公司。
Malaysia Mining Corporation	向银行提供有关保证性说明的母公司。

Parent company（母公司）控制另一家公司；被控制的公司称为 subsidiary（子公司）。仅因控制子公司，母公司并不自动承担子公司的每一笔债务。

9 母公司的信说了什么？

母公司拒绝提供担保，改为出具信函，说明其政策是使子公司能够履行对银行的债务。后来子公司没有偿还借款，并进入清算程序。银行依据这些信函，向母公司请求付款。

本案的 letter of comfort（安慰函）由母公司出具，是向银行提供的说明，并非会计师对公司财务情况出具的报告。Liabilities 指一个人或企业所承担的义务；这里包括子公司欠银行的钱。Liquidation（清算）指结束公司事务的程序。

10 法院的判断与谁赢了

上诉法院结合情境解释有关政策声明。该声明描述当时的政策，而不是承诺将来的行为。母公司此前拒绝为借款提供担保，是重要背景。有关文字没有产生银行主张的偿债义务。

结果：Malaysia Mining Corporation 上诉成功。银行针对母公司的合同请求失败。这不意味着子公司的借款从未形成债务。

11 安慰函不自动等于担保

Guarantee（担保）是依法对另一方不履行义务承担责任的承诺，具体范围取决于条款及适用要求。安慰函可能只是提供信心，而没有承担这种责任。其效力须看实际措辞和背景，不能只看文件标题。

本案的关键是：银行所依据的那一段话，是否构成合同承诺？不能仅因交易涉及银行、或银行依赖该说明，就用商业推定把现行政策声明变成未来承诺。

也不要反过来推断所有安慰函都没有效力。其他文件如果包含明确承担义务的措辞，可能得到不同的法律解释。

分析方法与法律英语练习

12 五步阅读商业文件

第一步：找当事人。谁在交易、借款或提供说明？
第二步：找所主张的承诺。具体要求谁做什么？
第三步：看情境。商业交易通常推定有法律关系意图。
第四步：读文字与背景。留意荣誉条款、政策表述及拒绝担保等情况。
第五步：分开各项安排。框架、已接受订单及安慰函，可能有不同法律效果。

13 核心词汇

英文术语	中文理解
Presumption / rebut	推定 / 反驳：分析的起点 / 用证据推翻该起点。
Legally binding	具有法律约束力：产生法律认可并可执行的义务。
Honour clause	荣誉条款：表明依靠荣誉，而非合同执行的承诺。
Parent / subsidiary	母公司 / 子公司：控制方公司 / 被其控制的公司。
Liability	法律义务，例如须偿还的债务。
Comfort letter	安慰函：提供信心的信件；效力取决于文字和情境。

14 检查你的理解

1. 商业协议通常推定双方具有哪种意图？
2. Rose & Frank 案的荣誉条款，是否使已接受订单也不能构成合同？
3. Kleinwort Benson 案的安慰函由谁出具？
4. 银行为什么不能依据有关政策声明，要求母公司承担所主张的义务？

参考答案

1. 建立法律关系的意图。
2. 不是；已接受订单是独立且具有约束力的合同。
3. 母公司，而不是会计师事务所。
4. 结合情境解释，该政策声明没有承诺承担银行所主张的偿债义务。

判例与资料来源

Rose & Frank Co v JR Crompton & Bros Ltd [1925] AC 445，第454-457页：转载判例报告。

Kleinwort Benson Ltd v Malaysia Mining Corp Bhd [1989] 1 WLR 379，尤其第391页：判决记录与开头文本；判决节选。

依据所提供的 Commercial Contracts 课程材料编写，并澄清案例及法律区别。例子经简化，用于理解英国合同法。